

Modelo — Contrato de Parceria de Divulgação (Agência × Sub-afiliado)

AffiliaCore

Kit de Operação · AffiliaCore — versão 1.0 (jul/2026)

⚠ **ESTE É UM MODELO EDUCACIONAL.** Ele organiza as cláusulas que a prática do mercado e a regulação (Portaria SPA/MF 1.231/2024, art. 22) exigem ou recomendam — mas contrato é caso a caso. **Leve este modelo a um advogado antes de usar.** Campos entre [colchetes] são para preencher.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E INTERMEDIACÃO (SUB-AFILIAÇÃO)

CONTRATANTE ("Agência"): [razão social], CNPJ [], com sede em [endereço], neste ato representada por [nome/cargo].

CONTRATADO ("Divulgador"): [nome/razão social], [CPF/CNPJ] [], domiciliado em [endereço].

1. Objeto

1.1. O Divulgador prestará à Agência serviços de **divulgação e captação de clientes** para os programas de afiliados de operadores de apostas de quota fixa **autorizados pela SPA/MF** com os quais a Agência mantém contrato, utilizando exclusivamente os **links/códigos de rastreamento fornecidos pela Agência**.

1.2. Este contrato é firmado **em língua portuguesa** e reflete a cadeia contratual prevista na Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, art. 22 (subcontratação admitida no contrato Agência–Operador nº [ref.]).

1.3. O Divulgador atua como prestador independente, **sem vínculo empregatício**, societário ou de representação legal.

2. Compensação

2.1. A Agência pagará ao Divulgador conforme a tabela do **Anexo I** (modelo: [CPA de R\$ __ por FTD qualificado] e/ou [% de RevShare sobre a base definida em 2.2]).

2.2. Base de cálculo: [definir explicitamente — ex.: "o valor efetivamente recebido pela Agência do Operador, referente aos clientes atribuídos aos links do Divulgador, líquido dos descontos aplicados pelo Operador (NGR, taxas administrativas, estornos)"]. A Agência disponibilizará o extrato detalhado (cláusula 4).

2.3. Qualificação: consideram-se qualificados os clientes que cumprirem os critérios do Operador ([depósito mínimo, verificação de identidade, etc.]) — os mesmos critérios aplicados à Agência.

2.4. Estorno espelhado: valores estornados, glosados ou objeto de clawback pelo Operador (inclusive por reclassificação de cliente) serão deduzidos na mesma proporção da compensação do Divulgador, no ciclo em que ocorrerem.

2.5. Ciclo de pagamento: apuração mensal (dia []), pagamento até o dia [] do mês subsequente, mediante [PIX / transferência], contra [nota fiscal, se PJ]. Valor mínimo de repasse: R\$ [] (abaixo disso, acumula).

3. Conformidade de publicidade (cláusula essencial)

3.1. O Divulgador obriga-se a cumprir integralmente a legislação e regulamentação de publicidade de apostas — em especial a Lei 14.790/2023, a Portaria SPA/MF 1.231/2024, a Portaria SPA/MF 1.964/2026, a Portaria Interministerial MF/SECOM/MJSP 73/2026 e o Anexo X do CONAR — conforme **Anexo II (Checklist de Compliance)**, parte integrante deste contrato.

3.2. É **vedado** ao Divulgador, exemplificativamente: apresentar aposta como renda/investimento/alternativa ao emprego; prometer ganho fácil; exibir apostas premiadas; divulgar operador não autorizado ou usar links próprios fora dos fornecidos pela Agência; dirigir conteúdo a menores; veicular peça sem as advertências obrigatórias e sem identificação de publicidade.

3.3. **Aprovação prévia:** toda peça de divulgação será submetida à aprovação da Agência antes da veiculação, pelo canal [___]. Peça veiculada sem aprovação autoriza a suspensão imediata dos repasses até apuração.

3.4. Violações desta cláusula autorizam, conforme gravidade: advertência formal; suspensão de repasses do ciclo; rescisão por justa causa; e ressarcimento à Agência de multas/penalidades que lhe forem impostas por ato do Divulgador (responsabilidade em cadeia — PI 73/2026).

4. Transparência e prestação de contas

4.1. A Agência disponibilizará ao Divulgador, ao menos mensalmente, extrato com: produção atribuída (cadastros, FTDs), base de cálculo e compensação apurada.

4.2. Divergências deverão ser apontadas em até [15] dias do extrato, e serão conciliadas contra os relatórios do Operador.

5. Subcontratação pelo Divulgador

5.1. [ESCOLHER: **Vedada** a subcontratação pelo Divulgador. / **Permitida** mediante anuência prévia e escrita da Agência, respondendo o Divulgador integralmente pelos atos dos seus subcontratados.]

6. Dados pessoais (LGPD)

6.1. O Divulgador tratará dados pessoais de leads/clientes exclusivamente para a finalidade deste contrato, vedados o compartilhamento, a venda ou o uso em bases próprias sem base legal, respondendo pelos tratamentos que realizar (Lei 13.709/2018).

7. Vigência, rescisão e carteira

7.1. Vigência: [12] meses, renovável por igual período salvo denúncia com [30] dias de aviso.

7.2. Rescisão imediata por justa causa: violação da cláusula 3; fraude de tráfego/atribuição; dano reputacional grave.

7.3. **Carteira e comissões pós-rescisão:** [ESCOLHER — ex.: "rescindido sem justa causa, o Divulgador mantém a compensação de RevShare sobre os clientes já atribuídos por [6/12] meses" / "a compensação cessa com o último ciclo apurado"]. *(Esta é a cláusula mais negociada do mercado — defina-a com clareza.)*

7.4. Sobrevivem à rescisão: cláusulas 3.4, 6 e 8.

8. Disposições gerais

- 8.1. Este contrato não transfere ao Divulgador qualquer relação direta com o Operador.
- 8.2. Comunicações oficiais pelo canal [e-mail] — **mensagens em aplicativos não substituem notificação formal.**
- 8.3. Foro: comarca de [].

[Local], [data]

Agência

Divulgador

****Anexo I**** — Tabela de compensação [preencher] ****Anexo II**** — Checklist de Compliance de Peça (versão vigente do Kit de Operação)